

環境部 函

發文日期：中華民國114年8月13日

發文字號：環部授循字第1146116245號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：重新複核結果差異彙總表

受文者：安○○○○企業有限公司（代表人 陳○○）

主旨：貴公司回收清除處理費事件，經重新複核結果，貴公司應繳納容器回收清除處理費調整為新臺幣3,252萬4,145元。本部114年5月22日環部授循字第1146019812號函予以撤銷；另本部112年11月22日環部授循字第1126116091號函所為處分，於逾3,252萬4,145元以外部分予以撤銷，請查照。

說明：

- 一、依廢棄物清理法第16條、應回收廢棄物責任業者管理辦法第15條規定辦理。
- 二、本部前以112年11月22日環部授循字第1126116091號函，通知貴公司應繳納107年11月至111年12月期間容器回收清除處理費新臺幣（下同）3,295萬9,654元。貴公司不服，經行政院113年10月25日院臺訴字第1135017233號訴願決定駁回，續提起行政訴訟，現繫屬臺北高等行政法院（案號113年度訴字第1424號）審理中。
- 三、本部依臺北高等行政法院114年1月23日函所送貴公司113年12月24日行政訴訟起訴狀，因具新事證，經誠○事務所重新複核，貴公司應繳納容器回收清除處理費為3,290萬3,440元，前以114年5月22日環部授循字第1146019812號函通知在案，並將112年11月22日函所為處分於逾3,290萬3,440元以外部分予以撤銷。
- 四、嗣本部審閱貴公司114年6月11日訴願書內容，因具新事證，經誠○事務所再次複核結果，貴公司應繳納容器回收清除處理費為3,252萬4,145元。爰以本函撤銷本部114年5月22日函；另本部112

年11月22日函所為處分，於逾3,252萬4,145元以外部分予以撤銷。

五、上開調整係縮減貴公司應繳納回收清除處理費之範圍，對貴公司有利。

六、如不服本處分，得於本處分達到之次日起30日內，繕具訴願書經由本部向行政院提起訴願。

正本：安○○○○企業有限公司

副本：本部資源循環署、誠○○○○○○事務所

部長 ○○○